통역인 운영규정

<중대범죄수사청 예규 제21호, 2026. 10. 14. 제정>

중대범죄수사청(수사정책담당관실), 02-2609-4270

제1조 (목적) 이 예규는 중대범죄수사청과 각 지방중대범죄수사청에서 통역인 후보자 선정 및 통역인의 지정, 통역인의 직무범위, 의무 등을 규정함으로써 공정하고 중립적인 통역을 담보하고 외국인의 인권을 보호하는 것을 목적으로 한다.

제2조 (통역인 후보자 선정) ① 각 지방중대범죄수사청장은 다음 각 호의 요건을 갖춘 자 중에서 통역인 후보자를 선정하여 그 명단을 관리한다.

1. 외국어 구사능력 등 통역에 필요한 기본적 소양을 갖추고 있을 것
2. 성실하고 공정하게 통역을 수행할 수 있는 열의를 가지고 있을 것

② 국가공무원법 제33조 각 호에 해당하는 자는 통역인이 될 수 없다.

③ 각 지방중대범죄수사청장은 후보자로 선정하고자 하는 통역인으로부터 별지 제1호의 ‘수사 및 조사 통역 관련 보안 유지 확인서’, 별지 제2호의 ‘개인정보 수집·이용·제공 동의서’를 제출받아야 한다.

제3조 (통역인 후보자 선정 취소) ① 각 지방중대범죄수사청장은 통역인 후보자에게 제2조 제2항에서 정한 결격사유가 있을 때에는 그 통역인 후보자에 대한 선정을 취소하여야 한다.

② 각 지방중대범죄수사청장은 통역인 후보자에게 다음 각 호에 해당하는 사유가 있을 때에는 그 통역인 후보자에 대한 선정을 취소한다.

1. 제2조 제1항 각 호의 요건을 구비하지 아니할 때
2. 사건 관계인이나 그 가족 등과 부적절한 접촉을 하거나 통역과 별개의 상담을 하는 등 공정성과 중립성을 의심받을 수 있는 행위를 한 때
3. 통역 과정에서 알게 된 수사 관련 사항을 타인에게 누설하거나 직무 외의 목적으로 사용한 때

4. 질병·해외이주 기타 장기간 그 직무를 수행하기 어려운 사유가 발생한 때
5. 통역인 후보자가 더 이상 그 직무를 수행하지 아니할 의사를 표시하거나 정당한 사유 없이 통역요청을 2회 이상 불응한 때
6. 기타 통역인으로 활동하는 것이 부적절하다고 인정되는 경우

제4조 (통역인의 직무) ① 통역인은 외국인에 대하여 조사 또는 면담할 필요가 있는 경우에 통역업무를 수행한다.

② 통역인은 각 지방중대범죄수사청의 수사심의위원회에서 외국인의 진술을 들을 필요가 있는 경우나 외국인의 민원실 방문 등 청 운영 과정에서 통역할 필요가 있는 경우에 통역업무를 수행한다.

③ 통역인은 법률구조공단 등 유관기관의 요청이 있을 경우 해당 유관기관에서 해당 유관기관의 비용으로 통역업무를 수행할 수 있다.

제5조 (통역인의 지정) 각 지방중대범죄수사청장은 외국인에 대하여 조사할 필요가 있는 경우 해당 지방중대범죄수사청에서 관리하는 통역인 후보자 중에서 해당 사건에 적합한 통역인을 지정하여 통역업무를 수행하도록 한다. 다만, 해당 지방중대범죄수사청에서 관리하는 통역인 중 적합한 자가 없는 경우 통역인 후보자가 아닌 자를 통역인으로 지정할 수 있다.

제6조 (통역인의 의무) ① 통역인은 통역 업무를 수행함에 있어 성실한 자세로 임하여야 한다.

② 통역인은 사건 관계인이나 그 가족 등과 부적절한 접촉을 하거나 통역과 별개의 상담을 하는 등 공정성과 중립성을 의심받을 수 있는 행위를 하여서는 아니된다.

③ 통역인은 통역인으로 참여하여 알게 된 수사사항 등을 타인에게 누설하거나 직무 외의 목적으로 사용하여서는 아니된다.

④ 통역인은 전화통역 또는 영상통역을 하는 경우에는 전송되는 음성 및 동영상을 권한이 없는 자가 송수신할 수 없도록 조치를 취한 후 통역을 하여야 한다.

⑤ 통역인은 통역 업무와 관련하여 해당 지방중대범죄수사청으로부터 지급받은 수당 외에 일체의 통역료, 여비, 일당 등을 지급 받아서는 아니된다.

제7조 (통역의 공정성·중립성) ① 사건 담당 수사관은 통역인을 통해 외국인을 조사·면담하는 경우 다음 각 호의 사항을 준수하여야 하고, 통역인으로부터 별지 제3호 '서약서'를 받아 기록에 편철하여야 한다.

1. 외국인 피의자나 참고인을 신문하는 과정에서 통역인에게 친밀감을 표시하는 등 통역인이 수사기관의 편에 있다는 인상을 줄 수 있는 행위를 삼가야 한다.
2. 통역인에게 사건이나 피의자에 대한 가치 판단을 요구하는 등 중립성을 저해할 수 있는 행위를 삼가야 한다.
3. 그 밖에 통역의 공정성 및 중립성을 담보할 수 있도록 최선을 다하여야 한다.

③ 통역인은 별지 제3호 '서약서'에 서명 또는 날인하고, 조사를 받는 외국인에게 그 취지를 설명하여야 한다.

제8조 (통역인 지정의 취소) ① 각 지방중대범죄수사청장은 지정된 통역인에게 제2조 제2항에 정한 결격사유가 있을 때에는 그 통역인에 대한 지정을 취소하여야 한다.

② 각 지방중대범죄수사청장은 지정된 통역인에게 다음 각 호에 해당하는 사유가 있을 때에는 그 통역인에 대한 지정을 취소할 수 있다.

1. 제2조 제1항 각 호의 요건을 구비하지 아니할 때
2. 사건 관계인이나 그 가족 등과 부적절한 접촉을 하거나 통역과 별개의 상담을 하는 등 공정성과 중립성을 의심받을 수 있는 행위를 한 때
3. 통역 과정에서 알게 된 수사 관련 사항을 타인에게 누설하거나 직무 외의 목적으로 사용한 때
4. 기타 해당 사건의 통역인으로서 통역 업무를 수행하는 것이 부적절하다고 인정되는 경우

제9조 (통역 수당 등 지급) ① 통역인이 통역업무를 수행할 경우 통역료, 여비 및 일당을 지급한다.

② 통역료, 여비 및 일당은 중대범죄수사청 참고인등비용지급규칙이 정하는 바에 따라 지급한다.

③ 각 지방중대범죄수사청장은 통역인의 전문성 정도, 통역 수준, 영상통화 통역 등 사정에 따라 사건 담당 수사관의 의견을 들어 통역료의 금액을 적절히 증감할 수 있다.

제10조(재검토 기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규에 대하여 2027년 1월 1일을 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙 <제21호, 2026. 10. 14.>

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

[별지 제1호]

수사 및 조사 통역 관련 보안 유지 확인서

성명	
통역언어	
연락처	

본인 (　　)은(는) ○○지방중대범죄수사청 통역인 후보자로서 다음과 같은 내용을 확약합니다.

○ 외국어 구사능력 등 통역에 필요한 소양을 갖추고 통역업무를 성실하게 수행하겠습니다.

○ 통역업무 수행 중 알게 된 정보를 외부로 공표하는 경우 형사(피의사실공표) 및 민사(손해배상) 등 책임을 부담할 수 있음을 고지 받았고, 통역업무 수행과 관련하여 알게 된 정보를 타인에게 누설하거나 직무 외의 목적으로 활용하지 않을 것임을 서약합니다.

○ 전화통역 또는 영상통역 요청이 있는 경우, 다른 사람이 통역 내용을 청취할 수 없는 곳에서 통역을 수행하고, 통역 내용을 녹음·녹화 하지 아니할 것을 서약합니다.

<위와 같은 내용을 서약합니다.> 20 . . . **확인자** (인)

<기타 방법으로 확인한 경우> 구두□ 전화□ FAX□ 우편□ 기타□ **담당자** (인)

[별지 제2호]

개인정보 수집 · 이용 · 제공 동의서

정보 주체	성명		전화번호	
	생년월일		주소	

○○지방중대범죄수사청 통역인 후보자 선정과 관련, 귀하의 개인정보를 수집·이용·제공하고자 하오니, 수집·이용·제공에 대한 내용을 자세히 읽어 보신 후 동의 여부를 결정하여 주시기 바랍니다.

1. 개인정보 수집 · 이용 내역

① 개인정보의 수집 · 이용 목적 : ○○지방중대범죄수사청 통역인 후보자 선정 관련
② 수집하려는 개인정보의 항목 : 이름, 전화번호 등 일반적인 개인정보
③ 개인정보 보유 및 이용 기간 : 3년
④ 귀하는 동의를 거부할 권리가 있으며, 동의를 거부할 경우 통역인 후보자 선정에 제한을 받을 수 있습니다.

동의함□ 동의안함□

2. 민감정보 처리 내역

① 민감정보의 수집·이용 목적 : ○○지방중대범죄수사청 통역인 후보자 선정 관련
② 수집하려는 민감정보의 항목 : 범죄경력조회
③ 민감정보의 보유 및 이용 기간 : 3년
④ 귀하는 동의를 거부할 권리가 있으며, 동의를 거부할 경우 통역인 후보자 선정에 제한을 받을 수 있습니다.

동의함□ 동의안함□

3. 고유식별정보 수집·이용 내역

① 고유식별정보의 수집·이용 목적: ○○지방중대범죄수사청 통역인 후보자 선정 관련
② 수집하려는 고유식별정보의 항목: 주민등록번호
③ 고유식별정보의 보유 및 이용 기간: 3년
④ 귀하는 동의를 거부할 권리가 있으며, 동의를 거부할 경우 통역인 후보자 선정에 제한을 받을 수 있습니다.

동의함□ 동의안함□

년 월 일

동의인 (서명 또는 인)

(별지 제3호)

서약서

본인은 다음의 사항을 서약합니다.

○ 통역인으로서 중립을 유지하고, 양심에 따라 성실히 통역하겠습니다.

○ 통역인으로서 통역의 공정성을 의심받을 행동을 하지 않겠습니다.

○ 통역인으로서 통역 과정에서 알게 된 수사사항 등 비밀을 타인에게 누설하거나 직무 외의 목적으로 사용하지 않겠습니다.

통역인 ㊞